



PUTUSAN

Nomor 6678 K/Pid.Sus-LH/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : JAINI bin BUDI RAHMAN;
Tempat Lahir : Bahaur;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/11 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mintin, RT 005 RW 000, Kecamatan Mintin, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAINI bin BUDI RAHMAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan menugaskan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Muatan pasir sungai kurang lebih 40 m³ (empat puluh meter kubik) menurut keterangan Nakhoda;
- b. 3 (tiga) unit mesin dompeng ukuran 26 (dua puluh enam) PK;
- c. 2 (dua) unit pompa keong 4 (empat) inci;
- d. 1 (satu) unit pompa keong NS 100 (seratus);

Dirampas untuk Negara;

- e. Selang spiral ukuran 4 (empat) inci panjang 12 (dua belas) meter;
- f. Selang spiral ukuran 3 (tiga) inci panjang 3 (tiga) meter;
- g. Selang cabang ukuran 4 (empat) inci panjang galam panjang 7 (tujuh) meter;
- h. Besi sedot pasir panjang 5 (lima) meter;
- i. Tali stik 2 (dua) unit ukuran panjang 10 (sepuluh) meter;

Dimusnahkan;

- j. 1 (satu) unit Kapal KM. Berkat Nurul Hikmah GT. 37;
- k. 1 (satu) bundel Dokumen Kapal KM. Berkat Nurul Hikmah berupa:
 - Surat ukur kapal sungai dan danau;
 - Pas kapal sungai dan danau;
 - Surat izin usaha angkutan sungai dan danau;
 - Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau;
 - Surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau;
 - Surat kelengkapan alat kelengkapan;
 - Trayek tidak tepat dan tidak teratur;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 6678 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau;
- Surat keterangan usaha angkutan kapal sungai dan danau;
- Sertifikat kesempurnaan kapal sungai dan danau;
- Keterangan garis muat bagi kapal-kapal pelayaran pedalaman;
- Surat izin angkutan barang khusus;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 5 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAINI bin BUDI RAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Kapal KM. Berkat Nurul Hikmah GT. 37;
 - 2) 1 (satu) bendel Dokumen Kapal KM. Berkat Nurul Hikmah berupa:
 - Surat ukur kapal sungai dan danau;
 - Pas kapal sungai dan danau;
 - Surat izin usaha angkutan sungai dan danau;
 - Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau;
 - Surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau;
 - Surat kelengkapan alat kelengkapan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 6678 K/Pid.Sus-LH/2024



- Trayek tidak tepat dan tidak teratur;
 - Sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau;
 - Surat keterangan usaha angkutan kapal sungai dan danau;
 - Sertifikat kesempurnaan kapal sungai dan danau;
 - Keterangan garis muat bagi kapal-kapal pelayaran pedalaman;
 - Surat izin angkutan barang khusus;
- 3) Muatan pasir sungai kurang lebih 40 m³ (empat puluh meter kubik);
- 4) 3 (tiga) buah mesin dompeng ukuran 26 (dua puluh enam) PK;
- 5) 2 (dua) buah pompa keong 4 (empat) inci;
- 6) 1 (satu) buah pompa keong NS 100 (seratus);
- Dirampas untuk Negara;
- 7) Selang spiral ukuran 4 (empat) inci panjang 12 (dua belas) meter;
- 8) Selang spiral ukuran 3 (tiga) inci panjang 3 (tiga) meter;
- 9) Selang cabang ukuran 4 (empat) inci panjang galam panjang 7 (tujuh) meter;
- 10) Besi sedot pasir panjang 5 (lima) meter;
- 11) Tali stik 2 (dua) buah ukuran panjang 10 (sepuluh) meter;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 117/PID.LH/2024/PT PLK tanggal 18 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 5 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid.Sus/2024/PN Pps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 29 Juli 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 7 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang mengenai pemidanaan dan selanjutnya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6678 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa merupakan Nakhoda Kapal KM. Berkat Nurul Hikmah;
 - b. Bahwa Saksi Jekhy merupakan pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Komoditas Pasir Pasang Nomor 570/46/DESDM-IUPOP/DPMPSTP-2020, tertanggal 9 Juni 2020 yang berlokasi di Desa Sakakajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan pasir yang berlokasi di Perairan Daerah Aliran Sungai Kahayan Desa Jabiren pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB;
 - d. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, Saksi Hadni bin Juhri sebagai pemilik kapal mendapatkan pesanan pasir dari masyarakat untuk bahan bangunan, kemudian Terdakwa selaku Nakhoda Kapal mendapatkan tugas dari Saksi Hadni bin Juhri melakukan penambangan di tempat Saksi Jekhy, dan Saksi Hadni bin Juhri kemudian menghubungi Saksi Waldi alias Weni memberitahukan keinginannya untuk menyedot pasir di lokasi tambang milik Saksi Jekhy;
 - e. Bahwa Saksi Hadni Bin Juhri yang menugaskan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir, tidak menyertakan dan tidak juga memiliki dokumen perizinan baik izin usaha pertambangan maupun izin pertambangan rakyat, serta tidak pula memiliki dokumen

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 6678 K/Pid.Sus-LH/2024



perjanjian kerjasama penambangan pasir baik dengan Saksi Jekhy maupun Saksi Waldi alias Weni;

- f. Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal yang melakukan penambangan tidak pernah menanyakan dokumen-dokumen perizinan usaha pertambangan maupun izin pertambangan rakyat serta tidak pula menanyakan dokumen kerjasama terkait penambangan pasir di lokasi yang dikerjakannya;
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, pukul 10.00 WIB, Saksi Sugeng Prayitno dan Saksi Bagus Kurniawan yang merupakan bagian dari Tim Sea Reader KP. Wibisana 7013 Ditpolairud Baharkam Polda Kalimantan Tengah melakukan patroli di Perairan Daerah Aliran Sungai Kahayan, Desa Jabiren, yang mana didapati KM. Berkat Nurul Hikmah yang dinakhodai Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir bersama dengan anak buah kapal bernama Saksi Hadriansyah, Saksi Toni, dan Sdr. Salmani. Pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa dan anak buah kapal beserta kapal tersebut diamankan menuju Dermaga Cukai Pulang Pisau;
- h. Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan pasir di Perairan Daerah Aliran Sungai Kahayan dengan posisi koordinat $02^{\circ} 33' 218''$ S – $114^{\circ} 13' 010''$ E, yang mana berdasarkan keterangan Ahli Edi Dwi Nugroho dan pengecekan pada *database* Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui tidak ada yang memiliki izin usaha pertambangan pada koordinat tersebut;
- i. Bahwa dalam melakukan penambangan pasir tersebut, Terdakwa memiliki peran untuk menakhodai kapal dan mengawasi pekerjaan anak buah kapal, sedangkan Saksi Hadriansyah, Saksi Toni dan Sdr. Salmani secara bersama-sama menghidupkan mesin dan menurunkan alat sedot guna memindahkan pasir dari dasar sungai untuk dinaikkan menuju palka kapal hingga terisi kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) meter kubik dengan taksiran harga jual sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 6678 K/Pid.Sus-LH/2024



- j. Bahwa hasil penambangan pasir pada hari Minggu, 7 Januari 2024, rencananya akan diangkut dan diantar menuju ke Pelabuhan Bahaur untuk dijual, namun Terdakwa maupun anak buah kapal lainnya tidak mengetahui siapa pembeli dari pasir tersebut;
- k. Bahwa Terdakwa sejak bulan September 2023 telah 10 (sepuluh) kali melakukan penambangan pasir pada titik koordinat koordinat 02° 33' 218" S – 114° 13' 010" E yang berlokasi di Perairan Daerah Aliran Sungai Kahayan;
- l. Bahwa Terdakwa beserta seluruh anak buah kapal mendapatkan upah uang masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) per ritnya (setiap kali melakukan kegiatan penambangan), yang mana seluruh awak kapal belum mendapatkan upah atas penambangan yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024;
- m. Bahwa kapal KM. Berkat Nurul Hikmah beserta seluruh mesin yang digunakan Terdakwa untuk menambang pasir merupakan milik Saksi Hadni Bin Juhri, yang keseluruhannya sengaja dibeli untuk melakukan penambangan pasir, yang mana diketahui Saksi Hadni bin Juhri tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maupun Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Pengangkutan dan Penjualan dalam hal melakukan penambangan dilakukan di wilayah IUP milik orang lain, serta tidak pula memiliki perjanjian kerjasama terkait penambangan pasir dengan orang lain;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan tanpa dilengkapi perizinan yang sah dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa secara materiil perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 158 *juncto*

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 6678 K/Pid.Sus-LH/2024



Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sebagai orang yang melakukan kegiatan penambangan atas perintah orang lain dengan diberikan upah, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6678 K/Pid.Sus-LH/2024



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Yanto, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 6678 K/Pid.Sus-LH/2024